

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	협상에 의한 계약 체결 기준 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제43조 및 제43조의2의 규정에 의한 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「△△△△△△ 협상에 의한 계약체결 세부기준」 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준』 제5조(제한기준) 제1항에 따르면 시행령 제21조제1항 및 시행규칙 제25조제2항의 “실적”이라 함은 현재 발주하려는 계약과 계약내용이 실질적으로 동일한 것은 물론, 이와 유사하여 계약목적달성이 가능하다고 인정되는 과거 △건의 공사·제조 또는 용역 등의 실적에 해당되는 금액 또는 규모(양)를 말하며, 제조 또는 용역의 경우에는 해당 계약목적물의 3분의 1배 이내에서 실적을 요구하되, 계약담당공무원이 계약의 특성 및 난이도

등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 계약목적물의 최대 1배까지 실적을 요구할 수 있다. 다만, 추정가격이 고시금액 미만인 제조 또는 용역계약의 경우에는 실적으로 경쟁참가자의 자격을 제한하여서는 아니된다.

또한, 공단 『협상에 의한 계약체결 세부기준』 제9조제1항제1호 마목에 따라, 이행실적 평가는 [별표6]에 따라 평가하되, 사업예산이 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(추정가격 2.2억원) 이하인 경우에는 이행실적을 평가하지 아니한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 2023년 △△△△△ △△△ 복원사업 종합계획 수립용역 제한경쟁 입찰공고(협상에 의한 계약)를 2023년 2월 24일에 실시하였으나, 응찰업체 1개[△△△△△△△△△△△△△]로 유찰 처리 후, 기획재정부 고시 제2023-25호[국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용 기간에 관한 고시] 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제27조 제3항¹⁾에 따라 수의계약[계약상대자: △△△△△△△△△△△△] 방침 수립 후 제안서 평가절차를 거쳐 수의계약을 체결하였다.

그러나 △△△△△△△△△△△△는 추정가격이 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(2.2억원) 미만인 용역계약의 경우 실적으로 경쟁참가자의 자격을 제한하여서는 아니됨에도, 표1과 같이 2023년 △△△△△ △△△ 복원사업 종합계획 수립용역(사업예산 금**,***천원) 입찰공고시 “최근 10년간 △△△△ 등을 대상으로 △△계 복원 등 관련 실적(1억원 이상) 보유자”를 포함하여 입찰참가자격을 설정하였으며,

1) 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나, 입찰자가 1인뿐인 경우 제20조제2항에 따른 재공고 입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다.

또한, 제안요청서 내 기술능력평가 정량적 항목을 평가하면서 사업예산이 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(2.2억원) 이하임에도 표2와 같이 이행실적을 평가요소에 반영하여 평가한 사실이 있다.

[표 1] △△△△△ △△△ 복원사업 종합계획 수립용역 입찰공고문 내 입찰참가자격

㉠ 입찰참가자격	
* 입찰서 제출마감일 전일까지 아래의 자격(①~④) 중 어느 하나에 해당하는 자격을 갖추고, 자격(⑤)에 해당하는 자 및 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제76조에 의한 자격제한 중에 있지 아니한 업체	
① 국가·지방자치단체 및 그 투자기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관	
② 「고등교육법」 제2조 각호의 규정에 의한 학교에 설치된 산학협력단(부설 연구소 포함)	
③ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 나라장터(G2B)에 학술연구용역(업종코드: 1169)을 입찰참가자격으로 등록한 자	
④ 최근 10년간(2013년~2022년) △△△△ 등을 대상으로 △△△△ 복원 등 관련 실적(1억원 이상) 보유자	
⑤ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자	

[표 2] △△△△△ △△△ 복원사업 종합계획 수립용역 기술능력평가 세부 평가 기준

구분	내 용	배점	비고
제안업체 사업 수행실적 (10)	최근 3년간 수행 실적(1억원 이상)	10.00	※ 확인자료: - 실적증명서(정부, 지자체, 공공기관 발행한 것) - 유사사업 : 공원계획 변경, △△△△ △△△△△, △△△△△ 기본계획 수립 용역
	최근 3년간 수행 실적(7천만원 이상~1억원 미만)	9.25	
	최근 3년간 수행 실적(5천만원 이상~7천만원 미만)	8.50	
	최근 3년간 수행 실적(3천만원 이상~5천만원 미만)	7.75	
	최근 3년간 수행 실적(3천만원 미만)	7.00	

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)